

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3015/2539

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย วิโรจน์ ปิยะวาทีนทร์

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 65

จำเลยกระทำการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่2)พ.ศ.2535มาตรา31ระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2535จนถึงวันที่5สิงหาคม2536ดังนี้ นอกจากจะต้องลงโทษตามมาตรา65วรรคหนึ่งแล้ววรรคสองของมาตราดังกล่าวยังบัญญัติให้ปรับเป็นรายวันตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนมาตรา31คือตลอดเวลาที่ยังควบคุมการก่อสร้างอาคารให้ผิดไปจากวิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาตก่อสร้างตั้งแต่แปลงหรือรื้อถอนอาคารจึงต้องปรับจำเลยเป็นรายวันตลอดระยะเวลาดังกล่าวด้วย

โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2535 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2536 เวลากลางวันและกลางคืนติดต่อกัน จำเลยกับพวกอีกหนึ่งคนที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารเพื่อพาณิชย์กรรม ขนาด 32 ชั้น (ใต้ดิน 2 ชั้น)จำนวน 1 หลัง ซึ่งเป็นอาคารของบริษัทซี.เอ็ม.ไอ.ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่มี ความสูงเกิน 10 เมตร และตั้งอยู่ที่ซอยอโศก(สุขุมวิท 21) ซึ่งเป็นถนนสาธารณะ ได้

ควบคุมการก่อสร้างอาคารดังกล่าวข้างต้นโดยไม่จัดทำแผนเหล็กและตาข่ายติดตั้งไว้ทุกชั้นของอาคารที่กำลังก่อสร้างเพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่นที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนและจำเลยควบคุมการก่อสร้างอาคารดังกล่าวโดยก่อสร้างให้เกิดเสียงและแสงรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียงในระหว่างเวลา 22 นาฬิกาถึง 6 นาฬิกา โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจแล้วการก่อสร้างดังกล่าวเป็นการก่อสร้างอาคารให้ผิดไปจากวิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารเลขที่ 1758/2535 อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเหตุเกิดที่แขวงคลองเตย เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 5, 8, 31, 65, 70 ที่แก้ไขแล้ว

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 31(3), 65 วรรคหนึ่ง, วรรคสอง, 70 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จำคุก 6 เดือน และปรับ 100,000 บาท กับปรับอีกวันละ 5,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 เดือน และปรับ 50,000 บาท กับปรับอีกวันละ 2,500 บาทนับแต่วันที่ฝ่าฝืน (1 พฤศจิกายน 2535) จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (5 สิงหาคม 2536) โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับบังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ปรับจำเลยรายวัน นอกจากที่แก้ให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาว่าจะปรับจำเลยเป็นรายวันตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2535 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2536 ได้หรือไม่ พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2535 มาตรา 31 บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดจัดให้มีหรือดำเนินการก่อสร้างอาคารให้ผิดไป
จากวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาตและมาตรา 65
วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 31 ต้องระวางโทษจำคุกหรือ
ปรับหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนวรรคสองบัญญัติว่า นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง
แล้วผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 31 ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง เห็นว่า จำเลย
กระทำการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 31 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2535 จนถึง
วันที่ 5 สิงหาคม 2536 ดังนั้น นอกจากจะต้องลงโทษตามมาตรา 65 วรรคหนึ่งแล้ว
วรรคสองของมาตราดังกล่าวยังบัญญัติให้ปรับเป็นรายวันตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
มาตรา 31 คือตลอดเวลาที่ยังควบคุมการก่อสร้างอาคารให้ผิดไปจากวิธีการและ
เงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง หรือรื้อถอน
อาคารเลขที่ 1758/2535 จึงต้องปรับจำเลยเป็นรายวันตลอดระยะเวลาดังกล่าวด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับจำเลยเป็นรายวันตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-สุทธิ นิชรโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ